

USO INTERNO — NÃO ENCAMINHAR À CÂMARA MUNICIPAL

ANÁLISE CRÍTICA DA DOCUMENTAÇÃO EMITIDA — RISCOS E PROVIDÊNCIAS

Uso interno — Clínica Total Quality. Não encaminhar à Câmara Municipal.

Objeto: análise da documentação produzida na Avaliação Biopsicossocial da candidata Renata Miranda da Silva Martins (CPF 323.835.438-88), realizada em 21/06/2026, à luz do requerimento de esclarecimentos apresentado e das exigências do Decreto nº 9.508/2018, da Lei nº 13.146/2015 e do Contrato nº 11/2026.

Data: 28 de julho de 2026

1. DOCUMENTAÇÃO EXAMINADA

#	Documento	Emitente	Data
1	Laudo Caracterizador de Deficiência	Dr. Lucas Duarte José Maria — CRM-SP 235.344, RQE 51101, Neurologista	21/06/2026
2	Atestado Psicossocial	Aparecida de Fátima Camillo — Psicóloga, CRP 06/32540	24/06/2026 (avaliação em 21/06/2026)
3	Ficha de Avaliação de Sinais Vitais	Alex Waltersdorf — Enfermeiro, COREN-SP 267.339	21/06/2026
4	Ordem de Serviço 001038832 / Termo de Consentimento LGPD	Total Quality	16/06/2026

Quadro clínico documentado: CID G82.1 (paraparesia espástica) e N31.9 (bexiga neurogênica). Deficiência física — paraparesia. Origem: doença comum.

2. O QUE A DOCUMENTAÇÃO RESOLVE

2.1 A composição da junta atende ao art. 5º, *caput*, do Decreto nº 9.508/2018

Este era o ponto apontado como de maior risco nos pareceres anteriores, e a documentação o resolve **em substância**:

Profissional	Área	Registro	Documento que comprova participação
Dr. Lucas Duarte José Maria	Medicina — Neurologia	CRM-SP 235.344 / RQE 51101	Laudo Caracterizador
Aparecida de Fátima Camillo	Psicologia	CRP 06/32540	Atestado Psicossocial
Alex Waltersdorf	Enfermagem	COREN-SP 267.339	Ficha de Sinais Vitais

São **três profissionais**, de **três áreas de conhecimento distintas**, um deles da **área médica** — exatamente o que exige o art. 5º, *caput*. A alegação da requerente de ter sido atendida por apenas dois profissionais decorre de ela ter percebido como "avaliação" somente os atendimentos do neurologista e da psicóloga; a participação do enfermeiro está documentada.

Ressalva formal (item 3.5 abaixo): a participação do enfermeiro está registrada em ficha de sinais vitais rotulada como "*Avaliação clínica complementar — Saúde Ocupacional*", e não em ato deliberativo da junta. É participação real, mas mal documentada para o fim que agora importa.

2.2 Há consentimento LGPD formalizado

A Ordem de Serviço contém Termo de Consentimento assinado pela candidata em 16/06/2026, com referência expressa à Lei nº 13.709/2018. Atende ao item 5.7 do Termo de Referência.

2.3 O enquadramento como PcD está fundamentado

O Laudo Caracterizador conclui pelo enquadramento no art. 2º da Lei nº 13.146/2015, com CID, descrição do impedimento, transcrição de relatório médico externo (Rede SARAH) e assinatura de médico especialista com RQE. Nesse ponto específico, o documento é consistente.

3. PROBLEMAS IDENTIFICADOS

Ordenados por gravidade. Os três primeiros são materiais e precisam ser resolvidos **antes** de qualquer manifestação à Câmara.

3.1 GRAVE — O Atestado Psicossocial conclui por "APTIDÃO", e não por compatibilidade

O que consta:

"...declaro que, para fins da etapa de avaliação biopsicossocial do Concurso Público nº 01/2025, a pessoa está APTA para a Função: Oficial Legislativo..."

Por que é problema: a Avaliação Biopsicossocial não emite juízo de **aptidão**. Ela se pronuncia sobre (a) o **enquadramento** na condição de pessoa com deficiência e (b) a **compatibilidade** entre a deficiência e as atribuições do cargo, nos termos do art. 5º, §2º, do Decreto nº 9.508/2018 e do item 1.3 do Termo de Referência.

"Apto/inapto" é terminologia de **Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)** e de **exame psicotécnico**. Ao declarar a candidata "APTA para a Função" com base em testes de atenção, memória e personalidade, o documento **entrega precisamente a tese que a requerente sugere**: a de que se aplicou um exame psicotécnico de aptidão sem previsão legal específica, hipótese vedada pela **Súmula Vinculante 44 do STF** ("Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público").

A defesa construída nos pareceres anteriores — de que os instrumentos serviram à caracterização da funcionalidade e não à aferição de aptidão — **é contradita pela literalidade do próprio atestado**. Não é possível sustentar em ofício aquilo que o documento assinado diz o contrário.

Atenuante relevante: a conclusão foi **favorável** à candidata, não houve eliminação e a própria requerente declara não questionar seu resultado individual. Não há prejuízo concreto. O vício é de **fundamentação e terminologia**, não de mérito — e é sanável por documento complementar.

3.2 GRAVE — Fundamento invocado é a NR-1, norma inaplicável ao caso

O que consta:

"O presente atestado integra à Avaliação Biopsicossocial ... cumprindo as diretrizes de saúde e segurança do trabalho dispostas na Norma Regulamentadora n. 1 (NR-1) do Ministério do Trabalho e Emprego."

Por que é problema: a NR-1 é norma de **Segurança e Saúde no Trabalho**, dirigida a empregadores regidos pela CLT, que trata de gerenciamento de riscos ocupacionais — inclusive psicossociais. **Não é** fundamento da avaliação biopsicossocial da deficiência em concurso público, cujo regime é o da Lei nº 13.146/2015 e do Decreto nº 9.508/2018.

Invocar a NR-1 nesse contexto:

- desloca o documento para o campo da **saúde ocupacional**, reforçando a leitura de que se realizou avaliação de aptidão laboral e não caracterização de deficiência;
 - é **incoerente com o objeto contratual** (Contrato nº 11/2026, TR item 1.2, que vincula a execução à LBI e ao Decreto nº 9.508/2018);
 - fragiliza a resposta ao Quesito 1, que precisa demonstrar fundamento legal **específico** — e o documento aponta para o fundamento errado.
-

3.3 GRAVE — Avaliação de "fatores de personalidade" não identificada

O que consta:

"...análise do perfil de fatores de personalidade, atenção concentrada e memória."

Por que é problema: são **três** construtos, e não dois. Atenção concentrada corresponde ao TEACO-2; memória, ao TEPIC-M-2. **Personalidade não corresponde a nenhum dos dois instrumentos até aqui informados**.

Três consequências:

1. **Há um terceiro instrumento não identificado**, ou a expressão foi empregada sem lastro instrumental. Qualquer das hipóteses precisa ser esclarecida antes de responder ao Quesito 1, que pergunta exatamente pelo fundamento de cada teste aplicado.
2. Se houve instrumento de personalidade, é preciso verificar seu **status no SATEPSI** na data da aplicação. A Resolução CFP nº 31/2022 qualifica como falta ética o uso de teste com parecer desfavorável ou não avaliado.
3. **Avaliação de personalidade é substancialmente mais difícil de justificar** numa avaliação de deficiência física. Atenção e memória se ancoram em domínios CIF (b140/b144) e no IFBrM, que pontua d160. Traços de personalidade não integram os domínios de funcionalidade que o art. 2º, §1º, da LBI manda avaliar, e sua aferição em candidato com paraparesia espástica não tem correlação técnica evidente com o enquadramento como PcD nem com a compatibilidade com o cargo.

Se a expressão foi usada de forma genérica, sem aplicação de teste de personalidade, **o atestado precisa ser corrigido** — porque, como está, afirma ter sido feito algo que amplia a área de exposição sem necessidade.

3.4 RELEVANTE — Laudo Caracterizador usa modelo de cota empresarial

O Laudo Caracterizador emprega formulário destinado ao **cumprimento de cota de empresa privada** (art. 93 da Lei nº 8.213/91), e não ao regime de concurso público. Evidências no próprio documento:

- cabeçalho invoca *"Decreto 3.298/1999 e ... Instrução Normativa SIT/MTE n.º 98 de 15/08/2012"*;
- conclusão fundamenta-se nos *"artigos 3º e 4º do Decreto nº 3.298/1999"* e no *"Parecer CONJUR/MTE 444/11"*;
- rodapé declara: *"Estou ciente de que estou enquadrado na cota de pessoas com deficiência/reabilitados da empresa"* e *"Autorizo a apresentação deste Laudo e exames ao Ministério do Trabalho"*.

Problemas decorrentes:

1. **O Decreto nº 9.508/2018 não é citado** — justamente a norma que rege a matéria em concursos públicos e que a própria requerente invoca no requerimento.
 2. Os **arts. 37 a 44 do Decreto nº 3.298/1999** (que tratavam de concurso público e da equipe multiprofissional) foram **revogados** pelo Decreto nº 9.508/2018. Citar o Decreto 3.298/1999 como fundamento em concurso público é impreciso.
 3. **O laudo não se pronuncia sobre a compatibilidade** entre a deficiência e as atribuições do cargo de Oficial Legislativo — exigência expressa do art. 5º, §2º, II, do Decreto nº 9.508/2018 e do item 1.3 do Termo de Referência. Limita-se ao enquadramento.
 4. As referências ao Ministério do Trabalho e à "cota da empresa" **não fazem sentido** num concurso público municipal e, se lidas pela requerente ou por órgão de controle, sugerem uso de modelo genérico sem adequação ao objeto contratado.
-

3.5 RELEVANTE — Não há parecer conclusivo colegiado da junta

Existem **três documentos individuais**, cada um assinado por um profissional isoladamente. **Não há um único documento que expresse a deliberação colegiada da junta multiprofissional e interdisciplinar.**

Isso descumpre:

- **art. 5º do Decreto nº 9.508/2018** — o parecer é da equipe, não a soma de manifestações individuais;
- **TR item 2.4.6** — "*Os laudos técnicos deverão ser emitidos de forma individualizada, clara, fundamentada e conclusiva, contendo identificação dos candidatos avaliados, identificação dos profissionais responsáveis ...*" (individualizada por candidato, com todos os responsáveis identificados);
- **TR item 5.5** — laudos com "*identificação dos profissionais responsáveis, respectivos registros profissionais*".

Além disso, a participação do enfermeiro está registrada apenas em **ficha de sinais vitais** rotulada como "*Saúde Ocupacional*" — o que, no plano formal, não o caracteriza como integrante deliberativo da junta, ainda que materialmente o seja.

Este é o ponto que mais fragiliza a resposta ao Quesito 5, e é inteiramente sanável.

3.6 MENOR — Divergências administrativas

- A Ordem de Serviço 001038832 registra "*Médico(a) Dr(a): 00000000 — Arion Baptista Jr.*", enquanto o laudo é assinado pelo Dr. Lucas Duarte José Maria. Divergência de cadastro que deve ser explicada ou corrigida.
 - A OS informa CNPJ 05.785.086/0001-29 (Total Quality Medicina Diagnóstica Ltda) e o Atestado Psicossocial menciona "Total Quality Medicina Diagnóstica Sociedade Simples Ltda – ME", ao passo que o Contrato nº 11/2026 foi firmado com **Clínica Total Quality — Diagnóstico por Imagem e Análises Clínicas Ltda., CNPJ 47.513.472/0001-01**. **Verificar** se a divergência de pessoa jurídica é apenas de papelaria ou se há execução por entidade diversa da contratada — nesta segunda hipótese, aplica-se o regime de subcontratação do item 2.4.10 do TR, que exige autorização.
 - O Atestado Psicossocial é datado de **24/06/2026**, três dias após a avaliação (21/06/2026). Não é irregularidade, mas convém que o documento consigne a data da avaliação e a data de emissão de forma explícita — o que já faz.
-

4. PROVIDÊNCIAS RECOMENDADAS

4.1 Emitir Parecer Conclusivo Colegiado complementar

Documento único, assinado pelos três profissionais, datado da emissão (não retroativo), expressamente identificado como **complementar e consolidador** da avaliação realizada em 21/06/2026. Deve:

1. Identificar os três integrantes da junta, com registros profissionais e área de atuação;
2. Fundamentar-se na **Lei nº 13.146/2015** e no **Decreto nº 9.508/2018** (com a redação do Decreto nº 12.533/2025) — não no Decreto nº 3.298/1999, não na IN 98/SIT/2012, não na NR-1;
3. Pronunciar-se expressamente sobre os **dois** objetos exigidos: enquadramento como PcD e **compatibilidade** entre a deficiência e as atribuições do cargo de Oficial Legislativo;
4. Substituir a terminologia "APTA para a Função" por "**compatibilidade entre a deficiência apresentada e as atribuições do cargo**", esclarecendo que a expressão anterior traduzia, em substância, esse mesmo juízo;

5. Identificar nominalmente os instrumentos psicológicos utilizados, com respectivos registros SATEPSI;
6. Descrever a correlação entre os instrumentos e os domínios CIF avaliados.

Não altere nem reemita os documentos originais com data retroativa. Documento complementar, datado da emissão e assim identificado, é providência legítima e usual. Retificação com data pretérita não é.

4.2 Lavrar ata de deliberação da junta

Registro formal da reunião deliberativa, com data, presentes, elementos analisados e conclusão, assinada pelos três. Supre a lacuna do item 3.5 e atende ao TR 2.4.6.

4.3 Esclarecer a questão dos "fatores de personalidade"

Este ponto é bloqueante para a resposta ao Quesito 1. É preciso definir, com a psicóloga responsável:

- houve aplicação de instrumento de personalidade? Qual? Qual seu status no SATEPSI em 21/06/2026?
- ou a expressão foi empregada de modo genérico, sem lastro instrumental?

Na segunda hipótese, o parecer complementar deve corrigir a descrição do procedimento, mantendo apenas o que efetivamente se aplicou.

4.4 Verificar a pessoa jurídica executora

Confirmar se a execução se deu pela contratada (CNPJ 47.513.472/0001-01) ou por outra entidade do grupo. Se houve execução por terceiro, regularizar à luz do item 2.4.10 do TR.

4.5 Revisar o ofício antes do envio

O ofício redigido em 2026-07-28-oficio-total-quality-manifestacao-tecnica-camara.md **não deve ser enviado na forma atual**, porque:

- afirma que os instrumentos não se destinaram a aferir aptidão, enquanto o atestado assinado declara a candidata "APTA para a Função";
- responde ao Quesito 1 mencionando apenas dois instrumentos, enquanto o atestado descreve três construtos;
- descreve o parecer conclusivo colegiado como documento existente e disponível.

Após as providências 4.1 a 4.3, o ofício pode ser ajustado e enviado com respaldo documental efetivo.

5. AVALIAÇÃO DE RISCO

Ponto	Risco se nada for feito	Risco após providências
Composição da junta (Quesito 5)	Baixo — três profissionais comprovados	Muito baixo
Terminologia "APTA" (SV 44)	Alto — contradiz a defesa técnica	Baixo — vício de terminologia sanado, sem prejuízo concreto
Fundamento NR-1	Alto — aponta para regime jurídico errado	Baixo
Testes de personalidade não identificados	Alto — pergunta direta do Quesito 1 sem resposta	Depende do esclarecimento
Laudo em modelo de cota empresarial	Médio — impropriedade formal visível	Baixo
Ausência de parecer colegiado	Médio-alto — descumprimento do art. 5º e do TR	Baixo

Nota final. Nenhum dos problemas identificados afeta o **mérito** da avaliação: o enquadramento da candidata como pessoa com deficiência está tecnicamente fundamentado, a conclusão lhe foi favorável e não houve prejuízo. Os vícios são de **forma, fundamentação e terminologia**, e todos são sanáveis por documentação complementar emitida de boa-fé. A recomendação é resolvê-los antes de responder — e não depois de a requerente recebê-los e apontá-los.